

1501408-80.2020.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... por furto, receptação, porte e tráfico. Nada tem contra as vítimas e testemunhas.

A vítima CAIO FERNANDO GANDINI PANEGOSSO, ouvida na fase inquisitiva (fls. 42), declarou: "PRESENTE NESTA UNIDADE POLICIAL, O DECLARANTE, VÍTIMA DE FURTO EM SUA PROPRIEDADE - REGISTRADO PELO RDO Nº 758/19; QUE LHE FORAM EXIBIDOS VÁRIOS OBJETOS, SENDO QUE NO ATO, RECONHECE OS ORA ENTREGUES; QUE NÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501408-80.2020.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501408-80.2020.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro Rodrigues da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, vulgo "Leandrinho", qualificado às fls. 124/126, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 5 de janeiro de 2019, em hora incerta, na Avenida Marchesan, nº 4200, chácara 91, nesta cidade e comarca de Matão, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, uma máquina de esmeril avaliada em R\$ 400,00, uma máquina de solda avaliada em R\$ 1.500,00, um drone avaliado em R\$ 1.000,00, ferramentas manuais diversas avaliadas em R\$ 500,00, um televisor Samsung 48 polegadas avaliado em R\$ 1.500,00, uma câmera de vídeo Go Pro avaliada em R\$ 1.200,00; uma espingarda de chumbo Rossi avaliada em R\$ 700,00; a quantia de R\$ 5.000,00 em dinheiro, um relógio Apple Smart Watch avaliado em R\$ 2.000,00, a motocicleta Honda/CB1300F, cor branca, placa EAH/1300-Matão/SP, uma bolsa vermelha do Sindicato dos Metalúrgicos de Matão, um controle remoto para televisão Samsung, um controle remoto Ipega para vídeo game, dois martelos Fixtec, um alicate de pressão Fixtec, um nível de precisão, um estilete Olympia, um gravador de peças Drill Master com acessórios, três unidades spray WD-40 e dois dispositivos eletrônicos, pertencentes à vítima Caio Fernando Gandini Panegossi,

além da motocicleta Triumph/Tiger Explorer, cor cinza, placa FOC/5709-Matão/SP, pertencente a Thiago Vinicius Diniz Bicalho.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência.

É, em síntese, o relatório.

II – Fundamentação

O réu LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, vulgo “Leandrinho” foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através dos boletins de ocorrência nº 46/2019, 158/2019 e 758/2019 (fls. 05/07, 23/24 e 27/30); auto de exibição e apreensão (fls. 25/26 e 31/35); laudo pericial do local dos fatos (fls. 09/22); auto de entrega (fls. 39/41); auto de avaliação (fls. 83/85 e 86/87), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa.

O réu LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, ouvido na fase inquisitiva (fls.38), disse que: “CIENTE DOS FATOS – NÃO TEM NADA A DECLARAR EM RELAÇÃO AO VEÍCULO RENAULT/SANDERO, COR BRANCA BEM COMO NO TOCANTE AOS OBJETOS APREENHIDOS NO IMÓVEL ALUGADO PELO DECLARANTE; QUE NESTA CASA RESIDE COM SUA MULHER E TAMBÉM ESTAVA FICANDO SEU AMIGO LUCIANO”. Em Juízo disse que não praticou o crime de furto. O controle e TV lhe pertencem. O controle Ipega comprou pela internet. As ferramentas e WD-40 também eram de sua propriedade. Não assumiu a prática deste furto aos policiais civis. Tem 26 anos. Trabalha como calheiro. Ganhava R\$1.800,00. É amasiado. Possui três filhos. Tem passagem por furto, receptação, porte e tráfico. Nada tem contra as vítimas e testemunhas.

A vítima CAIO FERNANDO GANDINI PANEGOSSO, ouvida na fase inquisitiva (fls. 42), declarou: “PRESENTE NESTA UNIDADE POLICIAL, O DECLARANTE, VÍTIMA DE FURTO EM SUA PROPRIEDADE – REGISTRADO PELO RDO Nº 758/19; QUE LHE FORAM EXIBIDOS VÁRIOS OBJETOS, SENDO QUE NO ATO, RECONHECE OS ORA ENTREGUES; QUE NÃO CONHECE OS RESPONSÁVEIS PELO DELITO”.

A vítima THIAGO VINICIUS DINIZ BICALHO, ouvida na fase inquisitiva (fls. 73), declarou: “NO DIA 05.01.19, A CHÁCARA DE CAIO FERNANDO GANDINI PANEGOSSO FOI FURTADA, SENDO QUE DE LÁ FORAM SUBTRAÍDOS VÁRIOS OBJETOS, DENTRE ELES DUAS MOTOS; QUE UMA DELAS ERA DE SUA PROPRIEDADE, UMA TRIUMPH – MODELO TIGER EXPLORER – ANO/MODELO 2015; QUE, POSTERIORMENTE, AMBAS AS MOTOCICLETAS FORAM RECUPERADAS, JUNTAMENTE DE VÁRIOS OUTROS OBJETOS; QUE NADA MAIS SABE SOBRE OS FATOS”. Em Juízo, disse que chegou na chácara de Caio e viu que tinha objetos esparramados no chão, ocorrendo ali um furto. Foram levadas motos e diversos objetos. Houve o arrombamento do portão, quebrando o cadeado. A moto furtada não era de sua propriedade, mas sim de Caio e de outra pessoa. Não sabe se identificaram os autores. As motos foram recuperadas.

A testemunha Policial Civil AUDREI UNDCIATI, em relatório de fls. 44, relatou que: “COM REFERÊNCIA À ORDEM DE SERVIÇO Nº 71/19, A QUAL TEM POR INTUITO ANALISAR A PROCEDÊNCIA DOS OBJETOS APREENHIDOS NA RESIDÊNCIA DE LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, VULGO “LEANDRINHO”, RUA FRANCISCO COMELLI, 375, SANTA ROSA, INFORMO A VOSSA EXCELÊNCIA (...) OUTROS 10 ITENS DE OBJETOS APREENHIDOS, FORAM FURTADOS DE UMA CHÁCARA, O QUAL TEM COMO VÍTIMA CAIO FERNANDO GANDINI PANEGOSSO, CONFORME B.O. 046/19, FURTO QUALIFICADO, TENDO O MESMO RECONHECIDO TAIS OBJETOS OS QUAIS LHE FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES. LEANDRINHO CONFIRMOU SER O AUTOR DO FURTO DA CHÁCARA EM TELA (BRASILUX – B.O. 046/19), PORÉM, DISSE QUE NÃO COLOCARIA NO PAPEL, BEM COMO NÃO ENTREGARIA SEUS COMPARSAS (...)”. Ainda na fase inquisitiva (fls. 74), disse que: “NO DIA DOS FATOS, APÓS DELAÇÃO, EM COMPANHIA DO AGENTE POLICIAL LEANDRO COSTA DOS SANTOS, PRENDERAM EM FLAGRANTE A PESSOA DE LEANDRO RODRIGUES DA SILVA; QUE TAL PESSOA FOI PRESA POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÃO; QUE NO LOCAL DOS FATOS FORAM LOCALIZADOS VÁRIOS OBJETOS, EM TESE, PRODUTO DE FURTOS NA CIDADE; QUE VÁRIOS OBJETOS FORAM ENTREGUES APÓS RECONHECIMENTO AOS SEUS PROPRIETÁRIOS, SENDO QUE OUTROS NÃO TIVERAM SEUS PROPRIETÁRIOS IDENTIFICADOS; O INVESTIGADO, INCLUSIVE, RELATOU QUE HAVIA SIDO O RESPONSÁVEL PELO FURTO NA CHÁCARA DA PESSOA DE CAIO

PANEGOSSSI, DIZENDO AINDA QUE NÃO "COLOCARIA NO PAPEL" E NEM ENTREGARIA SEUS COMPARSAS".

A testemunha Policial Civil LEANDRO COSTA DOS SANTOS, ouvida na fase inquisitiva (fls. 75), declarou: "NO DIA DOS FATOS, APÓS DELAÇÃO, EM COMPANHIA DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA AUDREI UNDIATI, PRENDERAM EM FLAGRANTE A PESSOA DE LEANDRO RODRIGUES DA SILVA; QUE TAL PESSOA FOI PRESA POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÃO; QUE NO LOCAL DOS FATOS FORAM LOCALIZADOS VÁRIOS OBJETOS, EM TESE, PRODUTO DE FURTOS NA CIDADE; QUE VÁRIOS OBJETOS FORAM ENTREGUES APÓS RECONHECIMENTO AOS SEUS PROPRIETÁRIOS, SENDO QUE OUTROS NÃO TIVERAM SEUS PROPRIETÁRIOS IDENTIFICADOS". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Afirmou que obtiveram informações de que o réu Leandrinho e seu comparsa Luciano estavam praticando furtos juntamente com outros indivíduos. Tomaram informações ainda que o réu estava na posse de veículo furtado. Diligenciaram até a casa do réu e localizaram veículo e outros objetos de furto, além de drogas. O réu admitiu a prática do furto na chácara da vítima Caio. Esta reconheceu os objetos apreendidos. Havia outros objetos. Presenciou o réu confessando a prática do crime juntamente com Luciano Aparecido Rocha.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram comprovados. Conforme apurado, agindo em concurso com outros indivíduos não identificados, LEANDRO ingressou na chácara de propriedade da vítima Caio, arrombou a porta da cozinha da casa, mediante extração do tambor da fechadura, e, da mesma forma, a porta da edícula (oficina de materiais), além de fraturar o respectivo cadeado, conforme laudo pericial de fls. 9/22, e ingressou nos imóveis.

Após revirar os objetos e móveis, subtraiu os bens especificados no RDO nº 46/2019 e se evadiu do local em poder dos objetos subtraídos.

No dia 17 de janeiro de 2019, as motocicletas subtraídas foram encontradas abandonadas, próximo a um matagal, e foram restituídas à vítima (auto de exibição, apreensão e entrega a fls. 25/26).

Outrossim, no dia 25 de março de 2019, LEANDRO foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse de munição.

Na ocasião, na residência dele, foi apreendida parte da res furtiva subtraída da chácara, ou seja, a bolsa vermelha, o controle remoto para televisão Samsung, o controle para vídeo game, os martelos, o alicate de pressão, o nível de precisão, o estilete, o gravador de peças com diversos acessórios, os spray WD-40 e os dispositivos eletroeletrônicos, que também foram restituídos à vítima (auto de exibição e apreensão a fls. 31/35 e auto de entrega a fls. 39/41).

Na ocasião, o réu confessou a prática do crime aos policiais civis, mas disse que "não colocaria no papel", nem "entregaria os comparsas" (fls. 44, 74 e 75).

Ouvido na Delegacia de Polícia (fls. 38), o réu permaneceu em silêncio. Em Juízo, negou a prática delitiva.

A negativa do réu, entretanto, não merece prevalecer, pois contrária à prova dos autos.

Inicialmente, temos que a apreensão de bens furtados na posse do réu inverte o ônus da prova acerca da sua obtenção lícita. Contudo, o réu não produziu nenhuma prova nesse sentido.

As testemunhas, por sua vez, apresentaram versão firme e coerente, não havendo indícios de que pretendessem incriminar pessoa inocente.

Os policiais civis ainda foram claros em dizer que o réu confirmou informalmente que foi um dos autores do crime de furto.

Assim, a confissão informal o réu, a apreensão dos diversos bens das vítimas em sua residência e o seu envolvimento prévio com crimes contra o patrimônio não deixam dúvidas de que ele foi um dos autores do crime.

O laudo pericial de fls. 09/22 comprova que houve o arrombamento na forma descrita na denúncia.

Logo, foi demonstrado que o réu, no dia 5 de janeiro de 2019, em hora incerta, na Avenida Marchesan, nº 4200, chácara 91, nesta cidade e comarca de Matão, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, uma máquina de esmeril avaliada em R\$ 400,00, uma máquina de solda avaliada em R\$ 1.500,00, um drone avaliado em R\$ 1.000,00, ferramentas manuais diversas avaliadas em R\$ 500,00, um televisor Samsung 48 polegadas avaliado em R\$ 1.500,00, uma câmera de vídeo Go Pro

avaliada em R\$ 1.200,00; uma espingarda de chumbo Rossi avaliada em R\$ 700,00; a quantia de R\$ 5.000,00 em dinheiro, um relógio Apple Smart Watch avaliado em R\$ 2.000,00, a motocicleta Honda/CB1300F, cor branca, placa EAH/1300-Matão/SP, uma bolsa vermelha do Sindicato dos Metalúrgicos de Matão, um controle remoto para televisão Samsung, um controle remoto Ipega para vídeo game, dois martelos Fixtec, um alicate de pressão Fixtec, um nível de precisão, um estilete Olympia, um gravador de peças Dril Master com acessórios, três unidades spray WD-40 e dois dispositivos eletrônicos, pertencentes à vítima Caio Fernando Gandini Panegossi, além da motocicleta Triumph/Tiger Explorer, cor cinza, placa FOC/5709-Matão/SP, pertencente a Thiago Vinicius Diniz Bicalho, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal. Não foi comprovada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade. A condenação, portanto, é de rigor.

III - Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 155, §4º, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. Foram reconhecidas duas qualificadoras, sendo que a primeira servirá para qualificar o crime e, a segunda, como circunstância judicial negativa. O valor dos bens subtraídos também é elevado. O réu, ademais, ostenta maus antecedentes (condenações posteriores por fatos anteriores). Fixo, por isso, a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, 02 anos e 08 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Não há agravante ou atenuante a considerar.

Não há causa de aumento ou diminuição a computar.

Chega-se, pois, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, diante das circunstâncias judiciais negativas, será o semiaberto.

Nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, tenho que é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão do sursis, uma vez que tais medidas não seriam socialmente recomendáveis. Considero que o réu possui diversas condenações por crimes contra o patrimônio e, inclusive, encontra-se recolhido cumprindo pena. Assim, a substituição por restritiva de direitos ou a concessão do sursis não é suficiente para reprovação e prevenção delitiva.

O réu respondeu ao processo em liberdade. Constato que não há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal). Por tais razões, poderá recorrer em liberdade.

IV - Decisão

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e condeno LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, vulgo "Leandrinho", como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 anos e 08 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, no regime inicial semiaberto. Recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da justiça gratuita. Deixo de fixar valor mínimo para indenização ante a falta de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 08 de fevereiro de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA